



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
**Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України**

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

12.10.2023

№ 97/03

**Керівникам закладів охорони здоров'я,
головам профспілкових організацій**

**Роз'яснення з питань надання КНП
інформації, що стосується трудової діяльності працівника,
на запити в порядку доступу
до публічної інформації**

Скеровуємо для відома та використання в роботі відповідь представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на звернення Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України щодо надання закладом охорони здоров'я - КНП інформації, що стосується заробітної плати та трудової діяльності працівника, в порядку розгляду запиту на доступ на публічну інформацію.

Вказаний запит зумовлений неодноразовими зверненнями закладів охорони здоров'я до обласної організації профспілки з приводу роз'яснення законодавства з цих питань.

Зокрема, у листі представника Уповноваженого ВРУ з прав людини зазначається, що у розумінні статті 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» комунальне/державне некомерційне підприємство (заклад охорони здоров'я) може бути розпорядником:

- інформації щодо використання бюджетних коштів (у разі їх отримання з державного/місцевого бюджетів);
- інформації, пов'язаної з виконанням згідно із законом чи договором делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень, включаючи надання оздоровчих, соціальних або інших державних послуг;
- інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради;
- інформації про надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;
- інформації, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідної інформації). До такої належить, зокрема, інформація щодо розпорядження майном, коштами тощо, розпорядниками якої є комунальні підприємства.

З метою правильного застосування положень законодавства у сфері доступу до публічної інформації та відповідно зменшення порушень її розпорядниками розроблено «Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації» (електронна версія: <https://rm.coe.int/recommendations-final-10-02-21/1680a165f7>).

Додатки:

лист-запит Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я від 18.09.2023;

лист-відповідь представника УВРУ з прав людини від 09.10.2023.

З повагою
Голова

Юрій БЛИЙ



ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
**Львівська обласна організація професійної спілки
працівників охорони здоров'я України**

79005 м. Львів, проспект Шевченка, 7 Ідентифікаційний код 05426666
тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20, факс: (032) 225-50-52
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua

18.09.2023

№ 84/03

Уповноваженому Верховної Ради України з
прав людини
Дмитру Лубінцю

Шановний Дмитре Валерійовичу!

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з проханням надати роз'яснення щодо застосування вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

У 2021 році Закон України «Про доступ до публічної інформації» (надалі – Закон) доповнено нормами (ч.7 ст.6 та п 5) ч.1 ст.13), які регулюють питання визначення публічною інформацією про заробітну плату, зокрема, керівних працівників юридичних осіб публічного права.

Так, згідно частини 5 статті 13 Закону розпорядниками публічної інформації для цілей цього Закону визнаються юридичні особи публічного права - щодо інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх **керівника, заступника керівника**, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради.

Ця норма кореспондується і з частиною 7 статті 6 Закону, згідно якої не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага, зокрема, **керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права**.

Виходячи з наведених норм, комунальні та державні заклади охорони здоров'я, що діють в організаційно-правовій формі комунального/державного некомерційного підприємства, хоч і не є бюджетними установами і відповідно не фінансуються з бюджету в розумінні закону, відносяться до юридичних осіб публічного права, а тому згідно з пунктом 5) частини 1 статті 13 Закону є розпорядниками публічної інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх **керівника, заступника керівника**.

Враховуючи вищенаведене просимо надати роз'яснення щодо таких питань :

1. Чи є у комунальному/державному некомерційному підприємстві (заклад охорони здоров'я) публічною інформацією про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага інших працівників, ніж керівник та його заступники?
2. Чи повинен заклад охорони здоров'я – комунальне/державне некомерційне підприємство надавати на запит про доступ до публічної інформації відомості про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага працівників (які не відносяться до категорії керівника та його заступників), якщо працівник обмежив (своєю заявою) доступ до такої інформації?

3. Чи є публічною інформація про трудову діяльність працівників комунального/державного некомерційного підприємства (заклад охорони здоров'я), зокрема, відомостей щодо посади, освіти, трудового стажу, притягнення до дисциплінарної відповідальності, проведення перевірок щодо професійної діяльності, про відпрацьований ним робочий час (час перебування у відпустці, відрядження, лікарняні тощо) та режим роботи, а також документи, що регулюють його трудову діяльність, наприклад, накази, посадові інструкції тощо?

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту lviv@medprof.org.ua

З повагою

Голова



Юрій БІЛИЙ

Андрій Олійник 2356936



ПРЕДСТАВНИК

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33 E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Голові Львівської обласної
організації професійної спілки
працівників охорони здоров'я України

Юрію Білому

пр-кт Шевченка, 7, м. Львів, 79005

lviv@medprof.org.ua

Шановний Юрію Володимировичу!

На Ваш лист від 18.09.2023 № 85/03 до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) з проханням надати роз'яснення щодо застосування окремих норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» у частині віднесення інформації про оплату праці, трудову діяльність працівників комунального/державного некомерційного підприємства (закладу охорони здоров'я) до публічної інформації повідомляю.

Правові засади діяльності Уповноваженого встановлені, зокрема, Конституцією України, Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Частиною третьою статті 17 зазначеного Закону передбачено, що при розгляді звернення Уповноважений: 1) відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина; 2) роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення Уповноваженому; 3) направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення; 4) відмовляє в розгляді звернення.

У відповідь на Ваш лист необхідно надати роз'яснення положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», проте надання таких роз'яснень не належить до компетенції Уповноваженого.

Водночас з огляду на здійснення Уповноваженим функції парламентського контролю за дотриманням прав людини, зокрема, на доступ до інформації надаю рекомендації щодо порушених у листі питань.

Згідно з частиною другою статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.



UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини
№1221.8/Б/1406.7/23/23/45.3 від 09.10.2023
КЕП: Деркаченко Ю. В. 09.10.2023 17:12
368DC35ECECB2DC104000000768E0100E3180400

Так, порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, визначено у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

У статті 13 Закону наведено перелік розпорядників інформації. Зокрема, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них;

5) юридичні особи публічного права, державні/комунальні підприємства або державні/комунальні організації, що мають на меті одержання прибутку, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, - щодо інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради.

До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють: 1) інформацією про стан довкілля; 2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

Таким чином, у розумінні статті 13 Закону комунальне/державне некомерційне підприємство (заклад охорони здоров'я) (далі – Заклад) може бути розпорядником: інформації щодо використання бюджетних коштів (у разі їх отримання з державного/місцевого бюджетів); інформації, пов'язаної з виконанням згідно із законом чи договором делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень, включаючи надання оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради; інформації про надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці



громадян; інформації, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідної інформації).

Також повідомляю, що згідно з частиною п'ятою статті 6 Закону не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (крім випадків, передбачених частиною другою статті 23 Закону України «Про основи національного спротиву»). Не може бути також обмежено доступ до інформації про наявність у фізичних осіб податкового боргу. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині.

Наведена вище норма Закону кореспондує положенню абзацу другого частини третьої статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до якого не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна.

У контексті зазначеного варто звернути увагу на відповідну судову практику, викладену у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 26.09.2016 №10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації». Зокрема, у пункті 2.4 вказаної постанови зазначено, що: «... у силу частини п'ятої статті 6 закону №2939-VI доступ до інформації щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг (продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів та дотацій із бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, може бути обмежено лише за умов, передбачених частиною п'ятою статті 6 закону №2939-VI. У цьому контексті така інформація є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 закону №2939-VI».

Таким чином, у розумінні Закону інформація про оплату праці працівників Закладу є публічною і має надаватися у відповідь на запит на інформацію.

Стосовно віднесення інформації про трудову діяльність працівників Закладу до публічної інформую про таке.

Як було зазначено вище, у розумінні статті 13 Закону Заклад може бути розпорядником інформації, пов'язаної з виконанням згідно із законом чи договором



делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень, включаючи надання оздоровчих, соціальних або інших державних послуг.

Так, відповідно до статті 33 Основ законодавства про охорону здоров'я України медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 № 117 затверджено Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», у якому, серед іншого, містяться кваліфікаційні вимоги, що висуваються до різних посад сфери охорони здоров'я.

Таким чином, інформація про трудову діяльність працівників Закладу, що стосується виконання ними делегованих функцій повноважень суб'єктів владних повноважень, включаючи надання оздоровчих послуг, може бути публічною у розумінні Закону.

У контексті наведеного варто звернути увагу на відповідну судову практику. Так, Одеський апеляційний адміністративний суд своїм рішенням від 02.08.2018 частково задовольнив адміністративний позов у справі 661/4138/1714 про доступ до публічної інформації, в якій позивач просив надати низку відомостей про вчителів та працівників школи, а саме: про їхню базову освіту (навчальний заклад, період навчання), посадові обов'язки, участь у заходах із підвищення кваліфікації за останні 6 років, дані про успішність проходження атестаційних комісій за останні 6 років, присвоєний їм кваліфікаційний рівень, згідно з якими фахівець обіймає посаду та виконує службові обов'язки, рішення, розпорядження, накази, тощо, згідно з якими службовець обіймає займану посаду в навчальному закладі. У цій справі суд звернув увагу на те, що у запиті йшлося про отримання «інформації про освіту особи, що виконує делеговані функції в галузі освіти».

Принагідно інформую, що цей лист має рекомендаційний характер.

Також повідомляю, що з метою правильного застосування положень законодавства у сфері доступу до публічної інформації та відповідно зменшення порушень її розпорядниками розроблено «Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації» (електронна версія: <https://rm.coe.int/recomendations-final-10-02-21/1680a165f7>).

З повагою
Представник Уповноваженого
з інформаційних прав

Юлія ДЕРКАЧЕНКО

Рябченко Наталія 0509679802



UB
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини
№1221.8/Б/1406.7/23/23/45.3 від 09.10.2023
КЕП: Держаченко Ю. В. 09.10.2023 17:12
368DC35EECEB2DC104000000768E0100E3180400